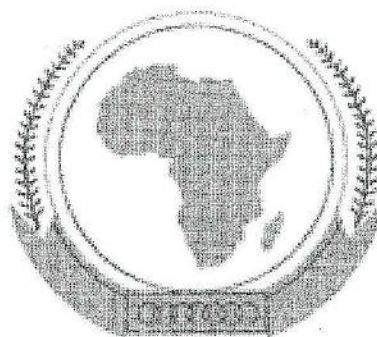




**Estatutos do Mecanismo da União Africana
para a Cooperação Policial
(AFRIPOL)**

PREÂMBULO

Nós, os Estados- membros da União Africana,

EVOCANDO os objectivos e princípios consagrados no Acto Constitutivo da União Africana;

INSPIRADA pela necessidade de operacionalizar integralmente a arquitectura de paz e segurança Africana prevista no Protocolo sobre a Criação do Conselho de Paz e Segurança (CPS) da União Africana;

EVOCANDO a Declaração Solene sobre a Política Africana Comum de Defesa e Segurança (PACDS) baseada na percepção comum africana daquilo que os Estados Africanos devem fazer colectivamente;

ORIENTADA pelos vários instrumentos sobre a luta contra a criminalidade transnacional organizada e o terrorismo adoptados pelos Estados-membros da UA;

EVOCANDO a Declaração de Argel de 11 de Fevereiro de 2014, adoptada pelos Chefes de Polícia de África em Argel, Argélia, relacionada com a criação do Mecanismo da União Africana para a Cooperação Policial;

EVOCANDO AINDA a Decisão EX.CL/Dec.820 (XXV) na qual o Conselho Executivo, na sua 25ª Sessão Ordinária realizada em Malabo, Guiné Equatorial, de 20 a 24 de Junho de 2014, endossando a declaração de Argelia sobre a criação do Mecanismo da União Africana para a Cooperação Policial;

PREOCUPADA com a crescente gravidade da criminalidade em várias sub-regiões de África, especialmente os relacionados com as tecnologias de informação e comunicação, transferências ilícitas de capitais bem como o tráfico ilícito de recursos naturais e o contrabando;

CIENTE da crescente sofisticação com que os grupos criminosos organizados, incluindo grupos terroristas, traficantes de drogas, traficantes de armas, traficantes de seres humanos, raptos com pedido de resgate, proliferação ilícita de armas e branqueamento de capitais, estão a tornar-se intimamente entrelaçados;

CONVENCIDA da necessidade de promover a coordenação da polícia africana a nível estratégico, operacional e tático através da avaliação das ameaças, análise de informações criminais, planificação e implementação de acções;

CONVENCIDA IGUALMENTE da importância da cooperação policial através do intercâmbio de dados e informações entre os Estados-membros;



CONVENCIDOS AINDA de que uma resposta efectiva às várias formas de criminalidade no continente africano exige a harmonização de métodos policiais, a troca e a extensão das melhores práticas em termos de formação, prevenção, técnicas e conhecimentos de investigação bem como o reforço das capacidades policiais africanas;

RECONHECENDO que a necessidade de uma maior cooperação entre as agências de segurança e inteligência é mais do que nunca importante;

EVOCANDO o compromisso dos Estados-membros da União Africana e a sua determinação de promover os direitos humanos, a boa governação, o estado de direito e de trabalhar em conjunto para garantir a paz, a protecção, a segurança e a estabilidade no continente africano;

RECONHECENDO que esse objectivo exige uma maior coordenação e cooperação, especialmente com a Interpol e outras relevantes organizações;

RECONHECENDO os progressos alcançados até agora, que devem ser consolidados num quadro estratégico africano abrangente de prevenção e combate à criminalidade;

DETERMINADA a criar um Mecanismo da União Africana para a Cooperação Policial;

CONCORDA COM O SEGUINTE:

Artigo 1.º
Definições

Nos presentes Estatutos, salvo indicação em contrário:

“AFRIPOL” significa o Mecanismo da União Africana para a Cooperação Policial;

“Conferência” significa a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana;

“CAPCCO” significa o Comité dos Chefes da Polícia da África Central ou a sua organização sucessora;

“Comissão” significa a Comissão da União Africana;

“Acto Constitutivo” significa o Acto Constitutivo da União Africana;

“EAPCCO” significa a Organização de Cooperação dos Chefes da Polícia da África Oriental ou a sua organização sucessora;



“Conselho Executivo” significa o Conselho de Ministros da União Africana;

“Assembleia Geral da AFRIPOL” significa a Conferência dos Chefes da Polícia dos Estados-membros da União Africana;

“INTERPOL” significa a Organização Internacional da Polícia Criminal;

“Estados-membros” significa os Estados-membros da União Africana;

“NARC” significa a Capacidade Regional da África do Norte;

“Grupo de Apoio Estratégico da Polícia” significa a unidade designada como tal e estabelecido na Divisão de Apoio às Operação de Paz do Departamento de Paz e Segurança da UA;

“Órgãos Deliberativos” significa os Órgãos Deliberativos da União Africana, conforme definido no Acto Constitutivo;

“RPCO” significa as Organizações Regionais dos Chefes da Polícia e inclui a CAPCCO, a EAPCCO, a SARPCCO, a WAPCCO e quaisquer outras Organizações Regionais de Cooperação dos Chefes de Polícia que possam ser estabelecidas;

“SARPCCO” significa a Organização de Cooperação Regional dos Chefes da Polícia da África Austral ou a sua organização sucessora;

“Estatutos” significam os presentes Estatutos que estabelecem o AFRIPOL;

“Comité de Direcção” significa o Órgão Executivo do AFRIPOL;

“CTEDPS” significa o Comité Técnico Especializado em Matéria de Defesa, Protecção e Segurança;

“União” ou “UA” significa a União Africana criada pelo Acto Constitutivo;

“WAPCCO” significa o Comité de Chefes da Polícia da África Ocidental ou a sua organização sucessora.

Artigo 2.º

Criação e Capacidade Jurídica da AFIPOL

1. Pelo presente é criado o AFRIPOL como um mecanismo tecnico de cooperação policial para os Estados-membros da União Africana.



2. O AFRIPOL deriva a sua personalidade Jurídica através da União Africana e deverá:
- (a) celebrar acordos de acordo com as Regras e Regulamentos aplicáveis na União;
 - (b) adquirir e alienar bens móveis e imóveis de acordo com tais regras; e
 - (c) instaurar processos judiciais.

Artigo 3.º **Objectivos**

Os objectivos do AFRIPOL são os seguintes:

- (a) estabelecer um quadro de cooperação policial a nível estratégico, operacional e tático entre as instituições policiais dos Estados-membros;
- (b) facilitar a prevenção, detecção e investigação da criminalidade transnacional organizada, em coordenação e colaboração com instituições policiais nacionais, regionais e internacionais;
- (c) desenvolver as capacidades policiais dos Estados-membros, através da criação de centros de excelência africanos, por meio de programas de formação policial específicos adaptados às realidades do contexto africano;
- (d) preparar uma estratégia africana harmonizada para combater a criminalidade transnacional organizada, o terrorismo e a criminalidade cibernética, no âmbito da implementação das relevantes políticas da União Africana;
- (e) reforçar a coordenação com estruturas semelhantes na prevenção e combate à criminalidade transnacional organizada;
- (f) reforçar a assistência técnica mútua na formação, troca de experiências, especialistas e boas práticas entre as instituições policiais; e
- (g) melhorar a coordenação entre as forças policiais destacadas no contexto de operações de apoio à paz e trabalhar com o Grupo Policial de Apoio Estratégico nos elementos de planificação, mobilização, implementação, gestão e liquidação, e se for caso disso, outras componentes de aplicação da lei, no elemento policial em operações de apoio à paz lideradas pela UA.



Artigo 4.º **Funções**

No exercício do seu mandato, AFRIPOL deve exercer as particularmente as seguintes funções: Sem prejuízo à generalidade do acima exposto, o AFRIPOL compromete-se, em particular, a realizar as seguintes funções:

- (a) auxiliar as instituições policiais dos Estados-membros na criação de um quadro de cooperação para as instituições policiais a nível nacional, regional, continental e internacional;
- (b) auxiliar as instituições policiais dos Estados-membros a melhorar a sua eficiência e eficácia através do aprimoramento das suas capacidades organizacionais, técnicas, estratégicas, táticas e operacionais;
- (c) facilitar, se for caso disso, e em conformidade com as leis nacionais e internacionais aplicáveis, a assistência jurídica mútua ou acordos de extradição entre os Estados-membros;
- (d) facilitar o intercâmbio ou partilha de dados ou informações para prevenir e combater a criminalidade transnacional organizada, o terrorismo e a criminalidade cibertética;
- (e) prevenir, detectar e investigar a criminalidade transnacional organizada, em cooperação e colaboração com as agências policiais e organismos de aplicação da lei nacionais, regionais e internacionais;
- (f) auxiliar os Estados-membros no desenvolvimento ou melhoria das boas práticas de governação e gestão das instituições policiais e do respeito pelos direitos humanos e dos povos;
- (g) auxiliar os Estados-membros no desenvolvimento e melhoria do policiamento com base na comunidade para incentivar a participação dos cidadãos na prevenção e combate à criminalidade;
- (h) permitir a planificação e coordenação de patrulhas e operações conjuntas;
- (i) apoiar os Estados-membros no desenvolvimento de uma visão e estratégias continentais para a coordenação e colaboração entre as instituições policiais;
- (j) auxiliar os Estados-membros no desenvolvimento de posições comuns africanas sobre matérias policiais;



- (k) realizar estudos sobre as tendências da criminalidade transnacional organizada e desenvolver instrumentos continentais para a prevenção da criminalidade;
- (l) desenvolver estratégias, sistemas, bases de dados de comunicação adequados para o cumprimento das funções acima descritas;
- (m) agir como uma interface com o Grupo Policial de Apoio Estratégico, nas áreas de planificação, mobilização e, se for caso disso, de implantação de agentes de aplicação da lei e agentes policiais nas operações de apoio à paz conduzidas pela União Africana; e
- (n) levar a cabo quaisquer outras funções atribuídas pelos Órgãos Deliberativos da UA.

Artigo 5.º **Princípios**

O AFRIPOL deverá funcionar de acordo com os seguintes princípios:

- (a) não-interferência de qualquer Estado-membro nos assuntos internos de outro, respeito da soberania e das leis nacionais dos Estados-membros;
- (b) respeito pelos princípios democráticos, direitos humanos, estado de direito e boa governação, em conformidade com o Acto Constitutivo, Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros relevantes instrumentos;
- (c) respeito pela ética policial, princípios da neutralidade, integridade e da presunção de inocência;
- (d) respeito e reconhecimento da apropriação africana do AFRIPOL.

Artigo 6.º **Comité Técnico Especializado de Defesa, Segurança e Protecção**

O CTEDPS deverá ser responsável por prestar liderança e orientações políticas sobre questões ligadas à polícia em África.

Artigo 7.º **Estrutura do AFRIPOL**

O AFRIPOL será constituído da seguinte forma:

- (a) Assembleia Geral;



- (b) Comité de Direcção;
- (c) Secretariado; e
- (d) Escritórios Nacionais de Ligação.

Artigo 8.º
Assembleia Geral

1. A Assembleia Geral será o Órgão deliberativo Técnico Supremo do AFRIPOL, com a responsabilidade de prestar orientações de liderança sobre cooperação policial em África.
2. A Assembleia Geral é composta pelos Chefes da Polícia dos Estados-membros.
3. Compete à Assembleia Geral:
 - (a) delinear as políticas e definir as directivas e prioridades estratégicas do AFRIPOL;
 - (b) garantir a supervisão da implementação das Políticas, Directivas e prioridades estratégicas do AFRIPOL após a sua adopção pelos órgãos deliberativos da UA;
 - (c) analisar o projecto de orçamento e a proposta de estrutura do AFRIPOL e submetê-los aos pertinentes órgãos deliberativos da UA, em conformidade com o Regulamento Financeiro da UA;
 - (d) garantir e seguir a implementação dos Estatutos;
 - (e) nomear e concluir a nomeação do Director Executivo do AFRIPOL;
 - (f) recomendar emendas aos Estatutos, através dos relevantes procedimentos da UA;
 - (g) adoptar o seu Regulamento Interno, sujeito à aprovação do CTEDPS;
 - (h) apreciar e aprovar o Regulamento Interno do Comité de Direcção e rever a sua composição e funções;
 - (i) submeter um relatório anual sobre o seu trabalho aos relevantes órgãos deliberativos da UA através do CTEDPS;
 - (j) eleger, na base da rotatividade, os membros da Mesa que deverão prestar serviço por um mandato não-renovável de dois (2) anos e será constituída por cinco (5) membros, em representação das cinco (5) regiões, conforme determinado pela UA;



- (k) A Mesa deve ser composta da seguinte forma:
 - i. Presidente;
 - ii. Três (3) Vice-Presidentes; e
 - iii. Um (1) Relator.
- (l) decidir sobre o local das suas reuniões; e
- (m) realizar quaisquer funções que lhe forem atribuídas pelos órgãos deliberativos da União Africana a fim de garantir a implementação dos presentes Estatutos e outros instrumentos ou políticas relevantes.

Artigo 9.º **Comité de Direcção**

1. O Comité de Direcção do AFRIPOL tem a seguinte composição:
 - (a) cinco (5) membros da Mesa da Assembleia Geral;
 - (b) Comissário da União Africana para a Paz e Segurança;
 - (c) Chefes das RPCO; e
 - (d) Director Executivo do AFRIPOL.
2. O Comité de Direcção é presidido pelo Presidente em Exercício da Assembleia Geral.
3. As funções, a periodicidade das reuniões e os procedimentos do Comité de Direcção estão definidos no seu Regulamento Interno.

Artigo 10.º **Secretariado**

1. Pelo presente, é estabelecido um Secretariado do AFRIPOL.
2. O Director é o Chefe Executivo da AFRIPOL, que será auxiliado por um quadro de pessoal conforme a necessidade e adequado.
3. O pessoal do Secretariado será recrutado e deverá assumir os postos de acordo com o Regulamento do Pessoal da União Africana.
4. A estrutura do Secretariado será determinada de acordo com o Regulamento Interno vigente na União Africana.



5. O Director será nomeado pela Assembleia Geral mediante recomendação do Comité de Direcção. As modalidades de nomeação do Director Executivo do AFRIPOL e outras questões processuais, serão previstas no Regulamento Interno da Assembleia Geral.
6. O Director Executivo deverá trabalhar em estreita colaboração e apresentar relatórios regulares à Comissão da União Africana através do Departamento de Paz e Segurança.
7. O Secretariado deverá:
 - (a) garantir a administração eficiente do AFRIPOL;
 - (b) Convocar e prestar serviço às reuniões da Assembléia Geral, do Comité Diretivo ou outras reuniões da AFRIPOL;
 - (c) manter contactos com as autoridades nacionais e internacionais de aplicação da lei;
 - (d) implementar as decisões da Assembleia Geral e do Comité de Direcção;
 - (e) elaborar o projecto de programa de trabalho anual para apreciação e aprovação da Assembleia Geral e posteriormente pelo CTEDPS;
 - (f) elaborar, distribuir e arquivar as actas das reuniões e todos os demais registos do AFRIPOL;
 - (g) submeter relatórios financeiros e de actividades anuais à Assembleia Geral sobre as actividades do AFRIPOL; e
 - (h) realizar quaisquer outras funções que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral ou outros relevantes órgãos da União Africana.

Artigo 11.º **Escritórios Nacionais de Ligação**

Cada Estado-membro, de acordo com a sua legislação nacional, deverá estabelecer um Escritório Nacional de Ligação do AFRIPOL, para o funcionamento regular das actividades do AFRIPOL.

Artigo 12.º **Comparência e Participação**

1. Nos termos do Artigo 10.º, os Chefes da Polícia devem comparecer e participar pessoalmente nas sessões do AFRIPOL. No caso em que não estejam em condições de comparecer pessoalmente, devem ser representados por representantes devidamente credenciados.



2. Os representantes dos órgãos da União ou quaisquer outras relevantes instituições da UA podem ser convidados a participar nas sessões do AFRIPOL.
3. O AFRIPOL pode convidar, na qualidade de observadores, quaisquer indivíduos ou instituição a participar nas suas sessões. Esses observadores, poderão ser convidados a fazer intervenções por escrito ou orais, mas não terão direito à voto.

Artigo 13.º **Local**

1. As Sessões do AFRIPOL serão realizadas na Sede do AFRIPOL, a menos que o País Afritião se ofereça a acolher qualquer sessão.
2. No caso de uma sessão ser realizada fora da Sede do AFRIPOL, o Estado-membro de Acolhimento será responsável por todas as despesas adicionais incorridas pelo AFRIPOL como resultado da realização da sessão fora da Sede.

Artigo 14.º **Quórum**

O quórum das sessões da Assembleia Geral será por maioria de dois terços e do Comité de Direcção do AFRIPOL por maioria simples.

Artigo 15.º **Sessões Ordinárias**

1. O AFRIPOL reúne-se em sessão ordinária uma vez por ano e adopta a sua agenda na abertura de cada sessão.
2. A agenda provisória de uma Sessão Ordinária será elaborada pelo Secretariado, em consulta com o Comité de Direcção, e pode incluir pontos propostos pelos Estados-membros.
3. O Secretariado deverá distribuir a Agenda, bem como os documentos de trabalho aos Estados-membros, pelo menos trinta (30) dias antes da abertura da sessão.

Artigo 16.º **Sessões Extraordinárias**

1. O AFRIPOL poderá reunir-se em sessão extraordinária, sujeito à disponibilidade de fundos, a pedido:
 - (a) da Assembleia Geral;



- (b) dos órgãos deliberativos da União; ou
 - (c) de qualquer Estado-membro, mediante aprovação por maioria simples dos Estados-membros.
2. A Agenda de uma sessão extraordinária deverá ser composta apenas pelos ponto (s) apresentados para apreciação no pedido de convocação da referida sessão da AFRIPOL.
 3. O Secretariado deverá distribuir a Agenda Provisória, bem como os documentos de trabalho de uma sessão extraordinária aos Estados-membros, pelo menos quinze (15) dias antes da abertura da sessão.

Artigo 17

Maioria Exigida para a Tomada de Decisões

A Assembleia Geral da AFRIPOL deverá tomar as suas decisões por consenso, na falta da qual, por maioria de dois terços dos Estados-membros presentes e com direito à votar.

Artigo 18.º

Bandeira, Hino e Logótipo

1. A bandeira e o hino da AFRIPOL deverão ser os da União Africana.
2. O AFRIPOL poderá adoptar o seu próprio logótipo.

Artigo 19.º

Cooperação com os Estados-membros, Órgãos e Instituições da União Africana

O AFRIPOL deverá estabelecer cooperação com os Estados-membros, órgãos ou instituições da União sobre qualquer matéria relacionada com os seus objectivos e funções.

Artigo 20.º

Relações com a INTERPOL e outras Organizações

1. No cumprimento do seu mandato, o AFRIPOL deverá cooperar e trabalhar, em estreita cooperação com a INTERPOL e qualquer relevante organização.
2. O AFRIPOL poderá estabelecer relações e colaborar com organizações intergovernamentais e internacionais similares que reforçarão as suas capacidades para cumprir o seu mandato, conforme aprovado pela Assembleia Geral.



Artigo 21.º
Orçamento e Recursos

1. O orçamento do AFRIPOL deverá ser parte integrante do orçamento ordinário da União.
2. Para atingir os seus objectivos, o AFRIPOL deverá ter o seu próprio orçamento operacional e de programas.
3. O AFRIPOL poderá mobilizar recursos de fontes extra-orçamentais de acordo com o Regulamento Financeiro da UA.
4. O AFRIPOL poderá receber doações e contribuições voluntárias, sujeitas à aprovação da Assembleia Geral.
5. O orçamento do AFRIPOL é submetido aos órgãos deliberativos da União, para aprovação, de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento Financeiro da UA.

Artigo 22.º
Termos e Condições de Serviço do Pessoal

Os termos e condições de serviço do pessoal do Secretariado do AFRIPOL regem-se pelo Regulamento do Pessoal da União Africana.

Artigo 23.º
Composição

O AFRIPOL será composto pelas instituições policiais dos Estados-membros da União Africana.

Artigo 24.º
Sede do AFRIPOL

1. A Sede do AFRIPOL será em Argel, República Popular Democrática da Argélia.
2. Deverá ser celebrado um Acordo de Sede entre o Governo do País Anfitrião e a União Africana, após a adopção dos presentes Estatutos pela Conferência.

Artigo 25.º
Línguas

As línguas oficiais e de trabalho do AFRIPOL serão as da União.



Artigo 26.º
Privilégios e imunidades

O AFRIPOL e o seu pessoal gozarão dos privilégios e imunidades previstos na Convenção Geral dos Privilégios e Imunidades da Organização de Unidade Africana, da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e do Acordo de Sede que deverá ser celebrado entre a UA e o Governo do País Anfitrião.

Artigo 27.º
Disposições Transitórias

Após a adopção dos presentes Estatutos pela Conferência da União, o Presidente da Comissão deverá:

- (a) em consulta com o país anfitrião, tomar as medidas necessárias para estabelecer um Secretariado Provisório; e
- (b) nomear o pessoal necessário a fim de facilitar o estabelecimento rápido do AFRIPOL, em conformidade com os presentes Estatutos e sujeito a aprovação dos órgãos deliberativos da União.

Artigo 28.º
Emenda

- 1. Os presentes Estatutos podem ser emendados pela Conferência da União, mediante recomendação:
 - (a) do Conselho Executivo, após parecer da Assembleia Geral; ou
 - (b) do CTEDPS, após parecer da Assembleia Geral.
- 2. Qualquer emenda aos Estatutos entra em vigor após sua aprovação pela Conferência da União.

Artigo 29.º
Entrada em Vigor

- 1. Os presentes Estatutos entram em vigor após a sua adopção pela Conferência da União.
- 2. Os presentes Estatutos, cujos textos em Árabe, Inglês, Francês e Português, são igualmente autênticos, deverão ser enviados ao Director Executivo e a todos os Estados-membros.

**ADOTADO PELA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CONFERENCIA, REALIZADA EM ADIS ABABA, ETIÓPIA**

A 30 DE JANEIRO DE 2017

